

אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן אינסטלציה

סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

גבעת שמואל

פרויקט:	סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007	תבנית: מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	C\ONT-10-2246
ספק:	א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וכיוב בע"מ	גרסה:	סטטוס:	Draft#;3
© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-ד"ן				

חוזה מתכנון אינסטלציה

שנערך ונחתם ביום 23/05/2023

בין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

(להלן: "המוזמין")
מצד אחד;

לבין

א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ
רח' שחם 3, פתח תקווה

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המוזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /
"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המוזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המוזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, תהנויות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המוזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המוזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים תבנית: מתכנן אינסטלציה מס' חוזה: NT-10-2246

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

ספק: א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

Draft#:3 :010000

גרסה: 0 10

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי המתכנן"/
"השירותים"

השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החובה"/
"ההסכם"

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

- 1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו
- 1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ט' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק
נספח י' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י"א -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

- 2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים

פרויקט:	סביוני גבעת	תבנית: מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	C'ONT-10-2246
ספק:	שמואל מגרשים	גרסה:	0.10	Draft#;3
	1006-1007			סטטוס:
	א.ח. תכנון ויישום			
	בהנדסת מים			
	ובניב בע"מ			

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים ובניב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועת לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן

2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשותף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין

מס' חוזה: C'ONT-10-2246

Draft#3: 010000

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.10

פרויקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

א.ח. תכנון ו"עוץ

בהנדסת מים

וביוב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ח. תכנון ו"עוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677555

ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
 - 3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
 - 3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
 - 3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבוטים ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5.
 - 3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן כמלא אחר דרישת המזמין לאלתר.
 - 3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.
 - 3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

- 4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

- 4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, פריוקט: סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 א.ח. תכנון וייצוג בהנדסת מים וביוב בע"מ
- תבנית: מתכנן אינסטלציה
- גרסה: 010
- מס' חוזה: CNT-10-2246
- Draft#:3
- 01000

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ח. תכנון וייצוג
בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ס. 51467533

אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמד לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מ"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכנון, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכנון, ככל שהדבר יידרש.

5.5. אישר המנהל תכנון ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכנון ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

מס' חוזה: 10-2246-CONT

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים

ובניב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

Draft#3

010000

0.10

גרסה:

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים ובניב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677333

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמוזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7 בכל מועד שיידרש על ידי המוזמין, ימסור המתכנן למוזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעייין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1 תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המוזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המוזמין:

7.2.1 הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למוזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3 שכפול מסמכים.

7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים

מס' חוזה: 010000 NT-10-2246)

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביבת גבעת

שמואל מגרשים
1008-1007

ספק: א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים
וביוב בע"מ

Draft#:3

גרסה: 0.10

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514677333

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @.VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007

ספק: א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

מס' חוזה: NT-10-2246

גרסה: 0.10

Draft#:3

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
514577533

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן, והכל בכפוף לכך שניתנה למתכנן ע"י המזמין אפשרות להתגונן מפני דרישה כאמור.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

פרויקט:

סביבת גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

תבנית: מתכנן אינסטלציה

מס' חוזה: CONT-10-2246

גרסה: 0.10

010000 :Draft#;3

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677313

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים וביוב בע"מ

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן..
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס

מס' חוזה: YNT-10-2246

תבנית: מתכנן אינסטלציה

סביני גבעת

שמואל מרגשים

1006-1007

א.ח. תכנון ויישום

בהנדסת מים

וביוב בע"מ

Draft#: 3

01000

0.10

גרסה:

פרוקט:

ספק:

© וקסלר. ברגמן ושות' שורף-דין

גבעת עובד אל החדשה בע"מ
ח.פ. 5146:7333

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים וביוב בע"מ

לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו והכל בכפוף לכך שניתנה לו האפשרות להתגונן מפני דרישה כאמור.

9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהמתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור הקבלן למתכנן סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MAILED), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת. המתכנן יבדוק את התכניות ויאשרן.

10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר. או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עברו ועל פרויקט:

סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

תבנית: מתכנן אינסטלציה

Draft#:3

גרסה: 0 10

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51467522

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

חשבונו של המתכנן.

- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונוות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי

מס' חוזה: CONT-10-2246

תבנית: מתכנן אינסטלציה

סבינו גבעות

שמואל מגרשים

1006-1007

א.ח. תכנון ויישום

בהנדסת מים

וביוב בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

Draft#:3

010000

גרסה: 0.10

גבעות שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677333

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים וביוב בע"מ

מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמוזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המוזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המוזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שתוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון ולרבות על פי מצוות הדין, יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המוזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בחודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמוזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המוזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המוזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה. מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המוזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמוזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמוזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר

פרויקט: סכומי גבעות

תבנית: מתכנן אינסטלציה

שמואל מרגשים

1006-1007

א.ח. תכנון ויישום

בהנדסת מים

וביוב בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' שורף-דין

מס' חוזה: CNT-10-2246

Draft#;3

סטטוס:

גרסה: 0 10

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ח.פ. 511677222

א.ח. תכנון ויישום

בהנדסת מים וביוב בע"מ

למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5 התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לדיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6 בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7 כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

מס' חוזה: YONT-10-2246

פרויקט: סביוני גבעת

תבנית: מתכנן אינסטלציה

שמואל מגרשים

1006-1007

א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים

וביוב בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

סטטוס: Draft#3

גרסה: 0.10

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 5146:7777

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו. כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים, והכל בכפוף לכך שניתנה לצד המפר האפשרות להתגונן מפני דרישה כאמור.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב

פרויקט: סביבת גבעות תבנית: מתכנן אינסטלציה מס' חוזה: YNT-10-2246

ספק: א.ח. תכנון ויישום גרסה: 0.10 Draft#:3

שמואל מגרשים
1006-1007
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51167733

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים וביוב בע"מ

בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל. יובהר כי בטרם המזמין ישתמש בזכות הקיזוז, הוא יודיע ליועץ על כוונתו להשתמש בה בהתראה של 14 ימים מראש, ויאפשר לו לתקן את ההפרה בפרק זמן זה, ככל והיא ניתנת לתיקון.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן. מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלמנה על ידו.

פרויקט: סבינו גבעת תבנית: מתכנן אינסטלציה מס' חוזה: NT-10-2246

ספק: שמואל מרגשים 1006-1007 א.ח. תכנון ויישום בהנדסת מים ובניב בע"מ גרסה: 010 Draft#3: 01000

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים ובניב בע"מ
גבעת שמואל החדשה כ"ח
ח.ב. 14.7.77

17.10 חזרה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק ככפוף לחתימתו כדין עיני מורשי החתימה של המזמין

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותבת לחזנה זה, וכל הודעה שתימסר למי מחצידים לחזנה לפי הכתובת דלעיל תחשב כמסורה לידו בתום 72 שעות ממת מסירתה כדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת כיום משלוח או מסירתה כאמור

ולראיה צאו הצדדים על החתום:

בכעת 'שמואל החדשה בע"מ
ה.פ. 51467533
המזמין

א.ח. תכנון ויישום בתחומים מרכזיים
התחומים העיקריים
א.ח. תכנון ויישום בתחומים מרכזיים
התחומים העיקריים

החברות מס' 42
אני הח"מ רפא אורנר ע"ד ר"ח מרח המס' 42 מאשר כי היה א.א. גמלי וזה
שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכן דיומתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מתייבט את
המתכנן לענין זה

המתכנן לעניין זה
תאריך: 28/01/77
חתימה וחותמת ע"י ד"ר

קופמן ושות'
רואי חשבון

מס' חזרה
CONT-10-2240

Draft# 3 01000

תבנית מתכנן אינסטלציה

גרסה 1.0.0

פרויקט ארבע צען

1936-1937

750

0 1 7 2 7 7 0
0 1 2 5 0

ג' א סלי ברגמן וסאט עורבי-דין

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגבעת שמואל, סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' 427-0218768 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש 6191, חלקות 84-85, מגרשים 1006-1007. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - גבעת שמואל.

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, כמתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שכירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- א. ראש צוות : וואלי אנטוני
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : וואלי אנטוני

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שניים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :
100%

מס' חוזה: CONT-10-2246

Draft#3 : 010000

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 010

פרויקט: סביוני גבעת שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: א.ח. תכנון ויישום

בהנדסת מים וביוב בע"מ

© קסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
א.ח. תכנון ויישום
514577512

א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים וביוב בע"מ

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי:

1.

1.1 שרותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון מתקני אינסטלציה סניטרית למבנים ולאמנטים במגרשים פרטיים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא. ככל ויידרש תכנון למבנה מכירות, תשולם תוספת שכ"ט שתסוכם מראש ובכתב.
- ב. תכנון מערכות הספקת מים בשטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא. לרבות, קווי הולכה, תאי מגופים, מתקני הגברת לחץ, הזנות לראשי מערכות השקיה, ברזיות ציבוריות וכו'.
- ג. תכנון מערכות ביוב בשטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא. לרבות, קווי הולכה, תאי ביקורת והסתעפויות, מתקני שאיבה וכו'.
- ד. תכנון מערכות ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא. לרבות, קווי הולכה, תאי ביקורת והסתעפויות, מעבירי מים וכו'.

1.2

המתכנן, צוות העובדים והאמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי (או אחד מעובדיו) בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3

על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

2.

הגדרות:

- א. "מתקן" – מערכת הספקת מים, סילוק שופכין ודלוחין, ניקוז ותיעול, חימום מים ע"י אנרגיית השמש ו/או אנרגיה חשמלית, מערכות גז, ספרינקלרים וניקוז מזגנים.
- ב. "תכניות מוקדמות" – תכניות המתארות את הפתרון העקרוני של המתקן.
- ג. "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את כל המסמכים הדרושים לביצוע המתקן.

מס' חוזה: CONT-10-2246

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביוני גבעת

מס' דרייף: Draft#3

גרסה: 0.10

שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שורט-דין

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת אמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 51467522

ד. "תכניות עבודה" – תכניות מפורטות, מפרטים, כתבי כמויות כל יתר המסמכים וכל הדרוש לעריכת ופרסום מכרזים לביצוע המתקן בפרויקט ו/או לביצוע המתקן בפרויקט.

3. פרוט שרתי המתכנן:

שרתי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.

שרתי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 תכנון מוקדם:

א. תכנון מוקדם הכולל את הפתרון העקרוני של המתקן ע"י תכנית או תכניות עקרוניות בקנה מידה שיבחר ע"י המתכנן. הפתרון הנייל יתאים לפרוגרמות שיוצגו למתכנן ע"י נציג המזמין ולדרישת מתכנני התשתיות העירוניות הקשורות לתכנון. לדרישות כל הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות (כגון: בירור בעיות לחצי מים, אופן מיקום מונים והתייחסותם ליתר השירותים הדורשים מונים, בעיות חיבור לביוב עירוני או שכונתי וחיבור לניקוז הכולל כיוון, מיקום ומפלס, בירור עם חברת הגז לגבי אופן תכנון המערכת).

ב. השתתפות בהתייעצויות מוקדמות עם האדריכל והיועצים האחרים.

ג. תאום גודל ומיקום פירים אנכיים להעברת תשתיות למתקן, ארונות מים, גז, מונים, קולטני ביוב, צמ"גים וכו'.

ד. הכנת אומדנים ראשוניים לכל אחד מסוגי המבנים ולמתקנים השונים.

ה. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואישור התכנון המוקדם של היועצים, ככל שיידרש אישור המתכנן.

ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם השלמת התכנון המוקדם.

3.2 תכנון סופי:

א. הכנת כל התכניות, המסמכים, התיאורים והחישובים הדרושים, בק.מ. שיאפשר אישורן על ידי הרשויות. הכנת נספחים סניטריים לבקשות להיתרים וטפול באישורם ע"י הרשויות.

ב. חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות, אשר חתימת המתכנן תיידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, לרבות בקשות להוצאת היתרי בניה, כאחראי לתכנון, לפקוח העליון ולביקורת בתחום האינסטלציה, בקשות לטופס 4 ובקשות לתעודות גמר.

ג. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורן כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.

ד. הכנת התוכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב פרויקט:

סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון ויועץ
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.10

סוסוס: Draft#3

א.ח. תכנון ויועץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
התא. 514677

תכניות עבודה.

- ה. קבלת אשור היועצים הרלוונטיים לתכנון הסופי ואשור התכנון הסופי של היועצים, ככל שיידרש אשור המתכנן.
- ו. בדיקת פרק האינסטלציה הסניטרית במפרטי המכר. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור בכתב להתאמתם.
- ז. עדכון האומדן המשוער של ערך המתקן.
- ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

3.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת תכניות עבודה בק.מ. 1:50 בבניינים ובקניימ 1:250 בפתוח הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לביצוע העבודה והבנת התכנון וכוונות המתכנן, והכוללות:

במבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:תכניות אינסטלציה בקומת קרקע/עמודים/קומות מרתף:

תשריט אופקי של הקומה כולל את הכלים הסניטריים, צינורות הספקת מים קרים וחמים המובילים אליהם, ויציאת צינורות דלוחין ושפכים מהם, צינורות למערכות כיבוי וספרינקלרים ומיקום האביזרים הקשורים אליהם (כולל: סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים), מערכת הביוב של המבנים עם סימון תאי הביקורת, (כולל: גודלם ועומקם ושיפוע הצינורות), סידור מדי מים וסידורי אינסטלציה סניטרית למתקני אשפה.

סכמת מים.

חתכים אופייניים לאורך מערכת איסוף הדלוחין והשפכים

סימון צינורות מי גשם ומפלסים.

תכנית ניקוז להיקף הקומה במגע עם קרקע טבעית.

תכנית ניקוז יסודות – לפי הנחיות מתכנן ביסוס.

תכניות אינסטלציה בקומות:

תשריט אופקי של כל קומה וקומה (למעט קומות טיפוסיות להן יוכן תשריט משותף), כולל את הכלים הסניטריים, צינורות, הספקת מים קרים וחמים, מערכות כיבוי וספרינקלרים ויציאת צינורות דלוחין ושפכים כולל סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים.

פרטים מיוחדים במידת הצורך.

תכניות מתקנים:

מס' חזרה: CNT-10-2246

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביוני גבעת שמואל מגרשים

סוסט: Draft#:3

גרסה: 0.10

ספק: א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ

א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' שרכי-ד"ן

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677523

פרוט מתקנים מיוחדים הקשורים במערכת האינסטלציה הסניטרית, הספרינקלרים, הבויב, סידור ניצול אנרגיית השמש, חימום מים מרכזי, משאבות, מכלי מים, מערכות מניה למים (כולל קריאה ממוחשבת), בורות שאיבה וכו'.

בשטחים ציבוריים:

תשריט הכולל את תיאור קווי ההולכה, מיקום הידרנטים, מיקום תאי הביקורת וההסתעפויות ומיקום האביזרים (כולל: סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים).

חתכים לאורך קווי ההולכה והתאים, סימון שיפועי קווי ההולכה, מפלסי תחתית ורום הצנרת, התאים, הקרקע הטבעית והקרקע המתוכננת, סימון הצטלבויות עם צנרת וקווי הולכה והפטרונות בנקודות ההצטלבות. במקרה ויוחלט על ידי המזמין לתכנן את המבנים בשיטה טרומית/מתועשת, יסמן המתכנן את המגרעות, השרולים, החורים וכו' על רקע תכניות האלמנטים הטרומיים.

ב. תאום התכניות שלעיל עם היועצים האחרים ובפרט עם האדריכל ומתכנן הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות והקפדה על סימון חורים או מעברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים באופן שיופיעו בתכניות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות שיערכו על ידי יועצים אחרים והקפדה על אפשרות מעבר צנרת תחת הריצוף, בפירים אנכיים ואופקיים ותחת התקרות.

ג. הנחיות למתכננים האחרים לגבי מילוי הלייט באופן שיופיעו בתוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והיועצים.

ד. תכניות כלליות בק.מ 1:100 או 1:250 של חצרות המבנים ובהן כל המערכות החיצוניות המתוכננות ע"י המתכנן (על גבי תכניות פיתוח מעודכנות). תכניות אלה יותאמו לחיבור בויב עירוני, חיבור מים לנקודת חיבור עירונית, חיבור גז למתקן מרכזי, התאמת המים לרשתות השקיה וכן מוצא מי גשמים מהבניינים ומערכות ניקוז ותיעול חיצוניות (במידה וישנן כאלה).

ה. מבוטל.

ו. מבוטל.

ז. אלמנטים בחצר: תכנון אינסטלציה לאלמנטים שבמסגרת הפיתוח כדוגמת: ביתני אשפה, תיעול בתחום מגרשים, הזנות לראשי מערכות השקיה וכו'.

ח. הגשת תכניות מערכות כיבוי אש במים לאשור מכון התקנים הישראלי (עלות הבדיקות על חשבון המזמין). תיקון התוכניות בהתאם לדרישות מת"י עד קבלת אשור המכון.

ט. הכנת מפרטים טכניים המתאימים למפרטים הכלליים שיכללו את כל המערכות המתוכננות תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של תכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכננו ונערכו על ידי מי מהיועצים האחרים.

י. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקיי",

פרויקט:

סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

@ וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

תבנית: מתכנן אינסטלציה

מס' חוזה:

CONT-10-2246

010000

Draft# 3

גרסה:

0 10

בנות אגודת החדשה בע"מ
514877555

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

כך שניתן יהיה להעתיקים לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.

- יא. מבוטל.
- יב. עדכון פרק האינסטלציה הסניטרית במפרטי המכר. בדיקה חוזרת של מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- יג. אישור תכנון של מערכת הספרינקלרים, ככל וקיימת, ע"י מעבדה מוסמכת.
- יד. הכנת אומדן מפורט של ערך העבודות, מבוסס על המפרטים, תוך ציון מדד המחירים לצרכן, הידוע במועד הכנת האומדן.
- יז. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- טו. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- טז. השתתפות בסירי קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יז. מתן חוות דעת, בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- יח. הכנת תכנוניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שיידרש לבצוע העבודות.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט לבצוע.

3.4 פקוח עליון

- א. הפקוח העליון על ביצוע המבנים יכלול:
- ביקור באתר בהתאם להתקדמות הבנייה ולפי דרישת נציג המזמין או הקבלן המבצע לצורך אישור אופן ביצוע העבודה.
 - בירורים וביאורים לסוג החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה.
 - מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
 - השתתפות לפי דרישת המזמין בבירורים בקשר לתביעות הקבלן לתוספות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי של עבודות הקבלן, לגבי מחירים לעבודות נוספות והבהרת כוונות המפרט בהתאמה לחשבון ולחריגים.
 - קבלה זמנית של העבודה והמתקנים המבוצעים ומסירת דו"ח על הנ"ל לנציג המזמין. הקבלה הנ"ל מתייחסת למתקנים או חלקי עבודה טיפוסיים ואינה כוללת את כל העבודה בכללותה.
 - בדיקת ואישור תכניות AS MADE שיוכנו על ידי הקבלן המבצע.
 - קבלה סופית של המתקנים עם נציגי הרשויות לצורך קבלת טופס 4 ותעודת גמר לעבודות.
 - הכנה וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות במהלך הבצוע, עד לאשור לחיבור הפרויקט למערכות, אשור לאכלוס ותעודות

מס' חוזה: NT-10-2246

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביוני גבעת שמואל מגרשים

Draft#:3 01000

גרסה: 0.10

1006-1007

א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים וביוב בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
א.ב. 77777777

- גמר.
סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות שיופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע המתקן.
- השתתפות עם המזמין בהגנה מפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין.
- כל יתר הדרוש לפקוח עליון ולביקורת על הבצוע.

ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה בכל אחד מהשלבים הבאים:

בעת בצוע מבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

- בצוע מערכת ניקוז היסודות.
- ביצוע רצפת המרתף.
- ביצוע תקרת המרתף.
- ביצוע מתקן בדירה אופיינית.
- ביצוע אינסטלציה לכל קומה.
- לפני התחלת טיח פנים ו/או תקרות אקוסטיות.
- עם גמר צבע.
- בכל שלב הדרוש לביקורת מערכות האינסטלציה הסניטריות ומתקני האינסטלציה השונים שבתכנון המתכנן.

בעת בצוע מתקן בשטחים ציבוריים:

- סימון תוואי קווי ההולכה ומיקום התאים.
- הצגת דוגמאות ציוד וחומרים.
- חבור ו/או ריתוך צינורות, תאים.
- הנחת צנרת בחפירה.
- כיסוי הצנרת.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלן, לרבות ביחס למחירים או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

ד. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכונותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא ישולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תכנון ואחזקת המתקן.

4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט את התכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו', כך שניתן לבצע בהם תיקונים ושינויים.

5. המזמין רשאי להזמין אצל המתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים, מעבר להם.

גבעת צפוןאל זחודשה בע"מ
ח.ב. 511677522

פרויקט:	סבינוי גבעת שמואל מגרשים 1006-1007	תבנית: מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	NT-10-2246
500 ק'	א.ת. תכנון ויעוץ בהנדסת מים וכיוב בע"מ	גרסה:	0.10	Draft#:3

א.ח. תכנון ויעוץ
בהנדסת מים וכיוב בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

מס' חוזה: CONT-10-2246

סטטוס: Draft#3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.10

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים

זביב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

הוצאת שמואל החדשה בע"מ
תאריך: 2016:7:5

א.ח. תכנון וייעוץ

הנדסת מים וביוב בע"מ

נספח "ד"שכר המתכנן

1.

תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן / תכנון מערכות אינסטלציה סניטרית למבנים, לאלמנטים במגרשים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא / תכנון מערכות הספקת מים בשטחים ציבוריים / תכנון מערכות ביוב בשטחים ציבוריים / תכנון מערכות ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן בשיעורים כדלקמן:

- 1.1 סכום קבוע ומוחלט של 1,400 ₪ /יח"ד ₪ (במילים: אלף וארבע מאות ₪/יח"ד).
- 1.2 סכום קבוע ומוחלט של 20 ₪/מ"ר (עשרים ₪/מ"ר) בגין תכנון שטחי מסחר בגמר מעטפת.
- 1.3 סכום קבוע ומוחלט של 8 ₪/מ"ר (שמונה ₪/מ"ר) בגין תכנון שטחים תת-קרקעיים בנויים.
- 1.4 בעבור הגשת היתרים נוספים ככל ויידרש, תשולם תוספת 25,000 ₪ בעבור כל היתר.

בסעיף זה:

מבנה ראשוני - מבנה שהוקם לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן.

מבנה חוזר - מבנה נוסף המוקם על אותו המגרש או במגרש אחר עפ"י תכניותיו של המתכנן, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתו התבקש המתכנן להכין תוכניות נוספות הכוללות שינויים והתאמות לתכניות המבנה הראשוני. כגון: התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ו/או בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, שינויים בקומת העמודים ו/או בקומה העליונה במבנה, התאמה למרתפים, הצמדת זוג מבנים, תוספת ו/או הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות

2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין 28/06/2022 (העומד על 239.4331 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המתכנן יחושב על פי כמות יחידות הדיור שבתכנון ושכיוונת המזמין לבצע בכל קטע וקטע של הפרויקט (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכיונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותו יח"ד בלבד) וזאת גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים בפרויקט אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על מגרשים בקטעים הבאים.

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ליח"ד ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים ושידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

מס' חוזה: CONT-10-2246

תבנית: מתכנן אינסטלציה

סביובי גבעת שמואל מגרשים

Draft#:3 :01000

גרסה: 0.10

1006-1007 א.ח. תכנון ויישום

בהנדסת מים וביוב בע"מ

© זקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ס. 5146:7
א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים וביוב בע"מ

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים ובתובע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2246

Draft#:3 :000000

תבנית מתכנן אינסטלציה

גרסה: 10

פרויקט: סביוני גבעתי
שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים
וביזב בע"מ

ספק:

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעתי ומואל החדשה בע"מ
ח.ב. 514677533

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

10%	1.1	לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -
15%	1.2	לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -
8%	1.3	לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה וקבלת אישור לנספח הסניטרי -
30%	1.4	לאחר השלמת התכנון המפורט והתכניות והמפרטים למכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -
17%	1.5	לאחר גמר הוצאת תכניות לבצוע -
13%	1.6	במהלך ביצוע הפיקוח העליון -
	1.7	לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט והמתקן, קבלת המערכות וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבוניות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אישור לאכלוס -
5%	1.8	לאחר גמר הפיקוח העליון וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו -
2%		

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לחוזה.

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

א.ח. תכנון ויעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 5146777

מס' חוזה: CONT-10-2246

Draft#:3 :000000

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.10

פרויקט: סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007
א.ח. תכנון ויעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ

@ וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

תאריך: 23/05/2023

נספח "ו"

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו 11, אור יהודה
514677533

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן אינסטלציה בפרויקט סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
3. "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ.
4. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
5. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
6. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים וביוב בע"מ

א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים

וביוב בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2246

מסמך: Draft#3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.10

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים

וביוב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
א.נ. 514677533

שם: _____
 ת.ז: _____
 כתובת: _____

ימחק את המיותר

א.ח. תכנון ויעוץ
 בהנדסת מים וביוב בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2246

סטטוס: Draft#3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.10

פרויקט: סביוני גבעת
 שמואל מגרשים
 1006-1007
 א.ח. תכנון ויעוץ
 בהנדסת מים
 וביוב בע"מ

ספק:

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ח.ב. 514677516

נספח "ז"

מפרט ביטוחי המתכנן

המתכנן מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של המתכנן ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המתכנן, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של המתכנן והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המתכנן אך לא לפני התאריך (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי המתכנן, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המתכנן.

3 **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות המתכנן על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המתכנן ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח המוסד הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המתכנן והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים
וב"ב בע"מ

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.10

מס' חוזה: C'ONT-10-2246
Draft#:3

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 51167755

א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים וב"ב בע"מ

- א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותר על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- ג. כמו כן המתכנן מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.


א.ח. תכנון וייעוץ
 בהנדסת מים וביוב בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2246

Draft#3 :000000

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 010

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

ספק: א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים
וביוב בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין


 גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ת.פ. 514677

מס' חוזה: CONT-10-2246

סטטוס: Draft#:3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 010

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון ויישום
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

ספק:

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677523

נספח "12"

אישור על קיום ביטוחי המתכנן

07/05/2023

כיסויים סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדור ת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח סכום	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח צד ג'	867202808422	ביט 2016	1/9/2022	31/8/2023	4,000,000 לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה	304/302/307/315/328/ 329/321/309
אחריות מעבידים	863902808422	ביט 2013	1/9/2022	31/8/2023	20,000,000 לתובע, לאירוע ובמצטר על פי הפוליסה	304/302/309/328/ 329 319
אחריות מקצועית	867202808422	שפ-ב.ר. 2018	1/9/2022	31/8/2023	4,000,000 לאירוע ובמצטר על פי	302/316/328/332/301/ 303/325/326/327/321

פירוט השירותים (נכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג').

038

CONT-10-2246

מס' חוזה

תבנית מתכון אינסטלציה

01000

גורסה 1.0

פרויקט 2016-2020

© 2007 by the author. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author.

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677500

חתימת האישור המבטח:	אילן חנן לביטוח ברי	רוברט איזדורפר
ביטול/שינוי הפוליסה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף		

פרויקט: 790
 שמואל מגרשיו
 1000-1000
 א. ח. חנן ויטא
 ביטוח חיים
 ביטוח ברי
 חברה: גרסה: 1.0
 מטוס: 1000-1000
 חש' חזרה: 1000-1000
 חש' חזרה: 1000-1000

גבעת שמואל החדשה בע"מ
 ח.פ. 514677500

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו

בתכנון מבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

1. תכנית קומת מרתף תחתון – תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
2. תכנית קומת מרתף עליון - תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
3. תכנית קומת קרקע / כניסה – צובר גז, צ.מ.ג, חדר אשפה.
4. תכנית קומות אי זוגיות – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
5. תכנית קומות זוגיות – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
6. תכנית קומות גג – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
7. תכנית גג עליון – לתיאור המערכת הסולרית, מקום קולטנים/צ"א, צ.מ.ג, מרזבים, מכלי מים משאבות וכו'.
8. תכנית קומה חריגה.
9. תכניות מערכות ספרינקלרים במבנה, חדרי משאבות וציוד נלווה.
10. נספח סניטרי לצורך הגשה לעירייה.
11. תכנית מגרש המראה קווי ושוותות מים וביוב, ניקוז ותיעול, צנרת גז ראשית, ריכוזי מונים (כולל חיבור לשוחות עירוניות, צוברי גז וראשי מערכות מים להשקיה).
12. עפ"י הנחיית המנהל יוכנו תכניות נפרדות למערכת המים, שופכין ודלוחין, מערכת סולרית, ניקוז מזגנים.
13. סכמה של מערכות המים, שופכין ודלוחין.
14. מבוטל.
15. מבוטל.
16. מבוטל.
17. פרטים שונים.
18. מבוטל.
19. מפרטים מיוחדים ואומדן מפורט.
20. כל תכנית ו/או מסמך אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.

ס' חזרה: ONT-10-2246

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים

וביוב בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי דין

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0-10

ס' חזרה: Draft#3

א.ח. תכנון וייעוץ

בהנדסת מים וביוב בע"מ

גב' ית' צביאל החדשה בע"מ

ח.ב. 511577523

21. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – בהתאם לנדרש ע"י מנהל הפרויקט.
22. מובהר בזאת – שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
23. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

בניה טרומית/ מתועשת :

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת יידרש המתכנן להכין, בנוסף לכל הנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע על רקע כל אלמנט ואלמנט. עבור הכנת התכניות תשולם תוספת תשלום שתסוכם מראש ובכתב.

בתכנון מערכות הספקת מים, ביוב, ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים :

1. תכנית כללית – תנוחה – קווי הולכה, הידרנטים, תאים והסתעפויות, חיבור לצנרת קיימת, חיבור לראשי מערכות השקיה, חיבורים למגרשים, מיקום אבזורים.
2. מבוטל.
3. חתכים לאורך.
4. תכניות תאים – התאים, המגופים והאבזורים.
5. מערכות הגברת לחץ/מערכות שאיבה.
6. פרטים שונים.
7. מפרטים מיוחדים ו אומדן מפורט.
8. כל תכנית אחרת אשר תידרש במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל ובהתאם למקובל.
9. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – בהתאם לנדרש ע"י מנהל הפרויקט.
10. מבוטל.
11. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

א.ח. תכנון ויעוץ
בהנדסת מים וביוב בע"מ

מס' חוזה: CONT-10-2246

Draft#3 :01000

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.10

פרויקט: סביבת גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון ויעוץ
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושולר עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677522

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

(המזמין)

אני הח"מ א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב-
גבעת שמואל בקשר עם תכנון מערכות תברואה וספרינקלרים, מאשר בזאת שהעבודות הנייל
בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב, **א.ח. תכנון וייעוץ**
בהנדסת מים וביוב בע"מ

א.ח. תכנון וייעוץ בהנדסת מים וביוב בע"מ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.ב. 514677533

מס' חוזה: (Y)NT-10-2246

Draft#:3 סטוס:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.10

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
א.ח. תכנון וייעוץ
בהנדסת מים
וביוב בע"מ

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח י"ידוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר גבעת שמואל עפ"י חוזה מיום 23/05/2023 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקיז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, היתם זכאים לקיז עפ"י החוזה הנ"ל.
עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכס ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

א.ח. תכנון ויעוץ
א.ח. תכנון ויעוץ בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה
שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: CUNT-10-2246

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
ספק: א.ח. תכנון ויעוץ
בהנדסת מים
וביובע"מ

Draft#:3

:01000

גרסה: 0.10

© וקסלר ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
א.ח. 514677533